

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1549/2532

นายตัน สุขกระจ่าง กับพวก

โจทก์

นายปุ่น แก้วพรหม

จำเลย

นางนาวัง อยู่กั๊ด ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากนายปุ่น แก้วพรหม จำเลยได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2532 ปรากฏตามสำเนารณบัตรทำคำร้องผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรและเป็นผู้รับพินัยกรรมของจำเลยมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 111) ผู้ร้องชำระค่าคำร้องมาเพียง 20 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ชำระเงิน 9,000 บาทแก่จำเลย แล้วให้จำเลยส่งมอบที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 1/2498 หน้าที่ 7 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา (อันดับ 95)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111) โดยศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว โจทก์ไม่คัดค้าน จึงให้ส่งสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 113)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>